

עין משפט
נר מצוה

כד:

צִירְעָה לוקה שש. פ"ה דהא (ו) דכמיז צקדושים אל תשקלו את נפשומיכם צצהמה וצעוף ובכל אשר תרמוש האדמה וגו' לא חשיב ליה דצגדולים מיירי^א דלא כמיז (ו) שרן ולשון שרן דצר שהוא נד צארך ואינו נראה אלף ע"י שירונו מפני קטנו וקשה דצפ"ד

מיתות (סנהדרין נט:). דרשין וכל חיה הרומשת זה הנחש משמע דרמישה הוה נמי דצבר הרומש כמו נחש שהולך על גחווו ומי' הר"י דאורליני"ש דההוא קרא איירי צח' שרליס דאמרין צמעילה צפרק קדשי מוצח (דף טז: ושם) צמוצדליס ממך דיצר הכמוצ דכמיז צסיף דקרא אשר הצדלתי לכס לטמא והיינו ח' שרליס

שכן טמאים: **לָרְבוֹת** את האִימוּרים. דסד"א אין חייצין עליהם משום טומאה^ב הואיל ואין ניתרים ודרשין צמנמות צפרק הקומץ את המנחה (דף סה:). היתר לטוורי' חייבים עליהם משום טומאה להכי אינטריך לרצויניהו מיהו קשה דצמעילה צפ' חטאת העוף (דף י:). דריש התם מאשר יקרב בכל הקדשים הכמוצ מדצר וילף התם אימורים וכול שאין ניתר לטוורים ורצינו שמשון תירך דאיטריך לרצוי דסד"א דלא ינא איסור טומאה ויחול על איסור חלצ: **פָּרָט** אַבוּבָא חֲלָב דוי. והא דאמר צגיד הנשה (חולין קב:) אכל צפור טהורה צחיה בכל שהוא צמיתמה צכית^ג שאני עוף שהוא רך וחזי לאומנא וחשיב כדרך הנאחמו והא דאמר צהקומץ רצה (מנחות כה:). דס צשעלו אינו עובר עליו ופריך צאצי מהא דמניא הקפה את הדס ואכלו או שהמחה את החלצ וגמעו חייב ומשני כהן שהקפה צאור וכאן צשקפה צחמה וילף הך דהכא ל"ל צשהציימא לנצדדים קחני הקפה את הדס צחמה ואת החלצ צאור דאי צחמה מי הוא ופטור: **אֵלֶּא** הַבּא מִשּׁוּם דוֹעָה בַּעֲלָמָא הוּא. מימה לרי' דצהעור והרטוצ (חולין קכא: ושם) וילף מקרא דאין חייב משום ערלה אלף על היונא מזמיתא וענדים דגמר ערלה פרי מרי מצבורים וצבורים מתרומה וצתרומה כתיב תירוש ויזהר אם כן אמאי אינטריך למימר הכא זיעה צעלמא הוא *וי"ל דהא דאיטריך למילף התם פרי פרי מצבורים לאו למעוטי שאר משקין איטריך דמן הדין אפילו תירוש

כל שעה פרק שני פסחים

צִירְעָה לוקה שש א"ל כל היבא^ב דאיבא למודרש דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירי ויהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל דרייש^א למזה לי^ב לרבות עצים ולבונה והבשר כל טהור יאכל בשר דסיפיה למזה לי לרבות אימורין אימורין מוהתם נפקא^ג דרתניא^ד והנפש אשר תאכל בשר מוצח השלמים אשר לה' לרבות את האימורין יהתם טומאת הגוף בכרת יהבא טומאת בשר בלאו א"ר אבהו א"ר יוחנן^ה כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן למעוטי מאי אמר רב שימי בר אשי למעוטי שאם אבל חלב חי שפטור איבא דאמרי א"ר אבהו אמר ר' יוחנן יכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן למעוטי מאי אמר רב שימי בר אשי למעוטי *שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו שהוא פטור וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור אתמר נמי אמר רב אחא בר ר^ו עויה אמר רב אסי א"ר יוחנן הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו פטור לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן אמר ר' זירא אף אנן נמי תנינ^ז אין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד ואילו מתותים תאנים ורמונים לא מאי טעמא לאו משו' דלא קאכיל להו דרך הנאתן אמר ליה אבבי בשלמא אי אשמעינן פרי גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתו שפיר אלא הבא משום דזיעה בעלמא הוא אמר אביי^ח הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן מאי טעמא משום דלא כתיב בהו אכילה מיתיבי איסי בן יהודה אומר ר^ט מגין לבשר בחלב שהוא אסור נאמר כאן^י כי עם קדוש אתה ונאמר להלן ואנשי קדש תהיון לי מה להלן אסור אף כאן אסור ואין לי אלא באכילה בהנאה

מגין אמרת ק"ו ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שיהא אסור בהנאה מה **אשמעינן צפרי גופא**. דאי אכיל שלף כדכר כגון צשינל אגוזים או אפרסקין ואכלן ואשמעינן דלא מחייב: **שפיר**. שמעין מיהא דאין לוקין אלף כדרך אכילתן אצל השמא טעמא דפטור משום דלאו פרי אכל: **כלאי הכרם**. כתיב (דברים כב) פן תקדש המללה דמשמע לא תהנה ממנו אלף תשרפטו ופן לאו הוא^י: **שהוא אסור**. באכילה: **ערלה שלא נעבדה זה עצירה**. צנטיעתה: **בשר צחלצ שנעבדה זו עצירה**. כשצישלו ועצר עליו על לאו לא תצטלס: **ערלה** **אשמעינן צפרי גופא**. דאי אכיל שלף כדכר כגון צשינל אגוזים או אפרסקין ואכלן ואשמעינן דלא מחייב: **שפיר**. שמעין מיהא דאין לוקין אלף כדרך אכילתן אצל השמא טעמא דפטור משום דלאו פרי אכל: **כלאי הכרם**. כתיב (דברים כב) פן תקדש המללה דמשמע לא תהנה ממנו אלף תשרפטו ופן לאו הוא^י: **שהוא אסור**. באכילה: **ערלה שלא נעבדה זה עצירה**. צנטיעתה: **בשר צחלצ שנעבדה זו עצירה**. כשצישלו ועצר עליו על לאו לא תצטלס: **ערלה**

צִירְעָה. שרן העוף היא וגם שוראת על הארץ ויש בה אלו חמש לאוין ומוסיף עליה לאו דשרן העוף צמסנה תורה (יד) וכל שרן העוף טמא הוא לכס לא יאכלו. שרן לשון רוחש ונענוע ואינו נראה ואין צהמה וחיה הגצוהין מן הארץ צכלל שרן הלכך לא תשקלו את נפשומיכם צצהמה וצעוף וגו' דכתיב צקדושים תהיו (ו) אינו מן המניין דלאו צשרליס כתיב: **והבשר למזה לי**. השמא דאמר' קרא לאו לגופיה אתא אלף לאס אינו ענין תינח ואשר יגע צכל טמא לא יאכל והבשר למזה לי ומשני לרבות עצים ולבונה לקבל טומאה ואע"ג דלאו אוכלא הוא: **והבשר כל טהור יאכל למזה לי**. והבשר יתירא מנטיא ליה דאינו כל טהור יאכל צשר דריש ליה צמנמות (ד' סה:). כל טהור יאכל צשר והנפש אשר תאכל צשר וגו' היתר לטוורין חייצין עליו משום טומאה ינא צשר צנטמא לפני זריקת דס. לשון אחר צין צרישא צין צסיפא^א ו' יתירא מיעטי ליה: **לרבות אם אימורין**. שאס נטמאו ואכלן טהור שיעבור עליהן משום צ' לאוין לאו דורות שאף הכהן זר אכלס ולאו דטומאת צשר ואדלעיל קאי והכי קאמר לא יאכל והבשר נמי צנטמא לא יאכל: **אשר לה'**. קרא יתירא הוא דה"ל למכתצ מוצח השלמים וטומאתו

עליו וכתיב אשר לה' לרבות אף צשר הקרב לה' שאס אכלו צטומאה ענוש כרת: ומשני **הסס טעמאת הגוף**. איירי (ו) והאי וטומאתו עליו מוקמינן לה צוצחים צפרק צ"ש (דף מג:). צטומאת הגוף הכמוצ מדצר והכא רציניהו לאוהרת טומאת צשר כשנטמאו הס והוא טהור שיהא מוחזר עליהן והכא ליכא כרת אלף לאו דאימעט מכת צוצחים צפרק צ"ש [שם]: **אלא דרך אכילתן**. אלף אס כן אכלן דרך אכילתן: **איבא דאמרי**. הא דרצי אצחו אהנאה איממר ואהקן דאסירי צהנאה: **חלב**. אין דרך הנאתו אלף צהצברה ולמסוח עורות ולא לרפואה וכו"ש אוכל חלצ חי: **אין סופגין את הארצעים נר'**. גצי משקין קאי צמסכת תרומות וקאמר דאין כל מי פירות קרוין משקין אלף אלו צלצד. אין סופגין את הארצעים על שום מי פירות של ערלה משום דככולוהו שלף כדרך הנאתן הוא אלף אלו: **צשלמא אי**

אשמעינן צפרי גופא. דאי אכיל שלף כדכר כגון צשינל אגוזים או אפרסקין ואכלן ואשמעינן דלא מחייב: **שפיר**. שמעין מיהא דאין לוקין אלף כדרך אכילתן אצל השמא טעמא דפטור משום דלאו פרי אכל: **כלאי הכרם**. כתיב (דברים כב) פן תקדש המללה דמשמע לא תהנה ממנו אלף תשרפטו ופן לאו הוא^י: **שהוא אסור**. באכילה: **ערלה שלא נעבדה זה עצירה**. צנטיעתה: **בשר צחלצ שנעבדה זו עצירה**. כשצישלו ועצר עליו על לאו לא תצטלס: **ערלה**

אשמעינן צפרי גופא. דאי אכיל שלף כדכר כגון צשינל אגוזים או אפרסקין ואכלן ואשמעינן דלא מחייב: **שפיר**. שמעין מיהא דאין לוקין אלף כדרך אכילתן אצל השמא טעמא דפטור משום דלאו פרי אכל: **כלאי הכרם**. כתיב (דברים כב) פן תקדש המללה דמשמע לא תהנה ממנו אלף תשרפטו ופן לאו הוא^י: **שהוא אסור**. באכילה: **ערלה שלא נעבדה זה עצירה**. צנטיעתה: **בשר צחלצ שנעבדה זו עצירה**. כשצישלו ועצר עליו על לאו לא תצטלס: **ערלה**

לרבות אימורין. להמחייב כרת האוכלן צטומאת הגוף, דאשר לה' יתירא הוא למדרש ביה דהא עולה נגמס (לוי' כא: וקב: וחולין לג:).

מסורת הש"ס

(א) [צבורות ו:], (ב) [לקמן לה: וש"י ע"ש צפירי"א], (ג) [צבורות ו: כתיבות], (ד) [לקמן ו:], (ה) [ש"י חו"ס], (ו) [ד"ה חו"ס], (ז) [ש"י חו"ס], (ח) [חולין קטו:], (ט) [ויקרא כ, ט] [שנפשות ד, ד], (י) [שמות כג, ט] וכל שאין לו ממדין כפ"ל רש"י, (יא) [מסכת יח, ט] [מסכרה כפ"ל], (יב) [ש"י חו"ס צבורות י, ד"ה מה להלן],

הגהות הב"ח

(א) גמרא לא יאכל דרישה דקרא למזה לי: (ב) רש"י ד"ה ומשני וכו' איירי דהאי: (ג) חו"ס ד"ה ציעה וכו' פ"ה דלא, י"ב ע"י פ' ככל מעבדין ד' סח: (ד) בא"ד דלא כתיב בהו שרן ולשון שרן וכו' ואינו נראה מפני קוטנו אלא על ידי שירונו וקשה כפ"ל: ד"ה אלף וכו' לא ה' ליה למשנ:

גליון הש"ס

גב' שאם הניח חלב של שור הנסקל. עין נדה לג ע"א מד"ה וכעמ: חו"ס ד"ה אלא וי"ל בו דהא דאיצטריך לטילה. ע"י כספר כמנת אור להגלות בעל פנים מאירות סוף פ' צדאסות: חו"ס ד"ה הכל מודים. ודא דלא קאמר וכו' מבושר דאין מוהריו מן החיין. ע"י ע"י צ"ע מד"ה אלף וק"ע:

מוסף רש"י

צירעה לוקה שש. היאף שרן העוף ולקן צכל הני חמשה, מוסף עליו וכל שרן חמשה, שרן הוא לא יאכל צמסנה תורה, והאי דכתיב צקדושים תהיו ולא תשקלו את נפשומיכם צצהמה וצעוף ובכל אשר תרמוש, לא חשיב ליה, דצכהמה וחיה ועוף גדולים משמעי ולא צשרליס דלא כתיב בהו, לשון שרן דצר שהוא נד צארך ואינו נראה אלף על ידי שירונו ויחטונו מפני קוטנו (ושבין כח: ובטיין וכו' כותב והבשר וכו' לרבות עצים ולבונה: והבשר כל טהור יאכל וגו', וי"ו ימורה, לרבות עצים ולבונה של קודש לטומאה, וקאי אדלעיל והבשר אשר יגע צכל עמא לא יאכל והבשר ימורה הוא דהא רשיה דקרא צבשר משמעי, לרבות עצים ולבונה לקבל טומאת אוכלין (חולין ד:). לטומאת עמון דחיתא הקודש משמעת לטויהו אוכלא ואע"ג דהני לאו צמי אכילה ניהו (מבויס ד:). דעי המערהה מקבלים טומאה, מדכענן היא משום חיתא הקודש וקרא אסמכתא בעלמא דהא עצים בעלמא לא מקבל טומאה (מנחות כא: וקב: וחולין לג:).

כד א מיי' פ"ו מהלמת אסורי מצח הלכה ח ופי"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה י: **בה ב** מיי' פ"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה י: **כז ג** שם הלכה י: **כז ד** מיי' פ"ד מהל' מכללות אסורות הל' י טוש"ע י"ד סי' קנה פסוק ג: **כח ה** מיי' פ"י שם הלכה כז: **כח ו** מיי' פ"ד שם הלכה י טוש"ע י"ד סי' קנה פסוק ג:

בכח ו מיי' פ"ד שם הלכה י טוש"ע י"ד סי' קנה פסוק ג:

תורה אור השלם

1. ותבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף ותבשר כל טהור יאכל באש: ויקרא יט 2. ותדפש אשר תאכל בשר מוצח השלמים אשר לך וטמאתו עליו ונברחה דפש הווא מעפיה: ויקרא כ 3. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואקבלו או מבור לקברי בי עם קדוש אתה לך אליהך לא תבשל גדי בקרב אמו:

דברים יד 4. ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה תרפה לא תאכלו לקבל תשלכן אתה: שמות כב ל

מוסף תוספות

א. דריש שיין בדבר שהוא גדול כמו חיה כמו "בי תרמוש כל חיותי יע"י" (תהלים קד). חו"ס דה"ש. ב. ושאני ניתר לטהורים אין חייבים עליו משום טומאה. ח' רש"י. ג. אלמא חי נמי דרך אכילתו מקרי. שם. ד. דאין גזירה שוה למצחה. חו"ס. ה. דאסירי באכילה ובתנאה. חו"ס. שאנן. ו. דלא כתיב ביה אכילה אלא על היונא מזמיתא וענדים דגמר ערלה פרי מרי מצבורים וצבורים מתרומה וצתרומה כתיב תירוש ויזהר אם כן אמאי אינטריך למימר הכא זיעה צעלמא הוא *וי"ל דהא דאיטריך למילף התם פרי פרי מצבורים לאו למעוטי שאר משקין איטריך דמן הדין אפילו תירוש

רבינו חננאל

אכל צירעה שהיה שרן העוף עובר על חמשה לאוין הללו, הוסיפה עליו התורה לאו אחד, שנאמר וכל שרן העוף טמא הוא לכס לא יאכלו, הילכך לוקה שש מלקיות. ופסקוהי תני מילי דמוקמינן ליה בלאוי יתירי היבא דליכא מדי למידרש בגופיה, אבל היבא דאיבא למידרש כי האי גונא דרשינן. מכדי כתיב. ואם האכל יאכל מבשר ובה שלמי וגו', והבשר אשר יגע בכל טמא למזה לי, לרבות עצים ולבונה שאם נטמאו ישרפו. והבשר כל טהור יאכל בשר חתיב, מדי דכחן טהור מציי למיכילה אם אכלו בטומאה חייב, חלוב, ודורך הנאתן למעוטי מניח חלב של שור הנסקל על מכתו שפטור. אמר ר' זירא אף אנן נמי תנינא אין סופגין ארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים, הא היוצא מן התותנים ומן הרמונים לא, משום שאינו דרך הנאתן. ושני אבבי שאני הני דזיעה בעלמא ניהור. אמר אבבי הכל מודים בכלאי הכרם, כיון דלא כתיב בהו אכילה לוקה עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן.

(שינוי בתוספתא פ' חורע והלחיים והקבה נהגין בכלאים כו'). ואסיקנא מהאי קרא דכתיב נפש כי תגע בכל דבר טמא וגו' ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה' ונכרתה. ואמרין לה' לרבות האוכל אימורין בטומאת הגוף שהוא בכרת, ובא הבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, לרבות כהן טהור שאכל בשר קדוש טמא שהוא בלאו. אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן. וכל שכן דרך אכילתן למעוטי אכל חלב, ודרך הנאתן למעוטי מניח חלב של שור הנסקל על מכתו שפטור. אמר ר' זירא אף אנן נמי תנינא אין סופגין ארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הרמונים לא, משום שאינו דרך הנאתן. ושני אבבי שאני הני דזיעה בעלמא ניהור.

אכל חלב, ודרך הנאתן למעוטי מניח חלב של שור הנסקל על מכתו שפטור. אמר ר' זירא אף אנן נמי תנינא אין סופגין ארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הרמונים לא, משום שאינו דרך הנאתן. ושני אבבי שאני הני דזיעה בעלמא ניהור.